

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Новоалтайск

14 августа 2026 года

Судья Новоалтайского городского суда Алтайского края Козлова И.В., рассмотрев исковое заявление Трушкинга Олега Геннадьевича к ПАО «Совкомбанк» о признании святым духом, оспаривании действий по блокировке денежных средств, взыскании компенсации морального вреда,

установил:

Иск подлежит оставлению без движения по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 131 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) в исковом заявлении должны быть указаны: сведения об истце: для гражданина - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения); требования истца, обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства.

В силу ст. 132 ГПК РФ к исковому заявлению прикладываются документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

Данные требования истцом не соблюдены.

Истец, обращаясь в суд, называет себя святым духом.

Между тем, в силу ст. 131 ГПК РФ в исковом заявлении должны быть указаны сведения о гражданине (физическом лице).

В гражданском законодательстве РФ физическое лицо - это любой человек, выступающий в качестве субъекта гражданских правоотношений и наделенный правами и обязанностями, обладающий правоспособностью и дееспособностью. Любое физическое лицо (человек) с рождения приобретает гражданские обязанности и права, следовательно, становится полноправным участником гражданских отношений.

Согласно ст. 19 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая.

В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя).

Право называться святым духом истец не доказал, копию решения суда, на которую ссылается, не приложил.

Истец требует признать себя святым духом.

Между тем, в силу ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным решения собрания; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения;

неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом.

Таким образом, требование о признании святым духом не является способом защиты права, предусмотренным Гражданским законодательством.

Такие требования не подлежат рассмотрению судами.

Далее. Из иска не ясно, каким судебным приставом-исполнителем, когда, по какому исполнительному производству (кто является взыскателем, кто – должником) наложен арест на денежные средства истца, копия постановления должностного лица о возбуждении исполнительного производства, наложении ареста на счета не приложена. Отсюда не ясно, какая сумма подлежала аресту, какая - арестована фактически.

В соответствии с ч. 1 ст. 136 ГПК РФ судья, установив, что заявление подано без соблюдения требований, установленных в статьях 131 и 132 настоящего Кодекса, выносит определение об оставлении заявления без движения, о чем извещает лицо, подавшее заявление, и предоставляет ему разумный срок для исправления недостатков.

Руководствуясь статьями 131, 132, 136 ГПК РФ, судья

определил:

Исковое заявление оставить без движения. Предложить истцу в срок до 14.09.2026 включительно устранить указанные недостатки.

Разъяснить, что в случае, если заявитель в установленный срок выполнит указания судьи, перечисленные в определении, заявление считается поданным в день первоначального представления его в суд. В противном случае заявление считается неподанным и возвращается заявителю со всеми приложенными к нему документами.

Судья

И.В. Козлова

**Документ подписан
электронной подписью**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 00CF4F8898751816B20596A7B8F8A49DDF
Владелец Козлова Ирина Владимировна
Действителен с 27.10.2025 по 20.01.2027